

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 591/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ชลบุรี
นาย ฤทธิ สีส

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 317

ป.วิ.อ. มาตรา 176, มาตรา 195

ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากจำเลยให้การรับสารภาพก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยและศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่า จำเลยได้กระทำความผิดจริง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 176 เมื่อโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยานโจทก์จึงไม่มีพยานหลักฐานที่จะให้ศาลฟังลงโทษจำเลยในบทมาตราดังกล่าวได้ แต่เมื่อความผิดในมาตราดังกล่าวในวรรคแรกมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ศาลลงโทษจำเลยในบทมาตราดังกล่าวได้เฉพาะในวรรคแรกเท่านั้นเมื่อศาลอุทธรณ์วางโทษจำเลยไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาชอบที่จะยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย.

โจทก์ฟ้อง ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 91
ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 91 ที่แก้ไขแล้ว วางโทษฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร จำคุก 10 ปีฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีและมีใช้ภริยาของตนโดยผู้เสียหายไม่ยินยอมจำคุก 8 ปี รวมลงโทษจำเลยจำคุก 18 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอรอกการลงโทษ หรือลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 317 วรรคสาม, 91 วางโทษตามมาตรา 277 วรรคแรก จำคุก 4 ปี มาตรา 317 วรรคสาม จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่สมควรจะได้วินิจฉัยเป็นอันดับแรกเสียก่อนว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับบทลงโทษและลงโทษจำเลยโดยอาศัยบทลงโทษดังกล่าวเป็นการชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงในฟ้องว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยได้พรากเด็กหญิงพร ใจดี อายุ 14 ปีเศษ ยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากนายวิเชียร ใจดีซึ่งเป็นบิดาและผู้ปกครองโดยปราศจากเหตุอันสมควรและเพื่อการอนาจารและในวันที่เกิดเหตุนั้น จำเลยได้กระทำชำเราเด็กหญิงพร ใจดี อายุยังไม่เกิน 15 ปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตนโดยเด็กหญิงพรไม่ยินยอมฟ้องของโจทก์ดังกล่าวนี้แสดงว่าโจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยในความผิดข้อหากระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก กระทั่งหนึ่ง และในความผิดข้อหา

พรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยปราศจากเหตุอันสมควรและเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่ง แม้ความผิดทั้งสองข้อหาโจทก์มิได้ระบุนววรรคมาก็ตาม ฟ้องโจทก์ก็เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย แต่เมื่อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หากจำเลยให้การรับสารภาพก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพยานหลักฐานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยและศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวจนกว่าจะพอใจว่า จำเลยได้กระทำความผิดจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 เมื่อโจทก์แถลงไม่ตั้งใจสืบพยานโจทก์จึงไม่มีพยานหลักฐานที่จะให้ศาลฟังลงโทษจำเลยในบทมาตราดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามเมื่อความผิดในมาตราดังกล่าวในวรรคแรกมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพของจำเลยและศาลไม่จำเป็นต้องฟังพยานหลักฐานของโจทก์เสียก่อน หากศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยตามคำรับสารภาพศาลก็คงลงโทษจำเลยในบทมาตราดังกล่าวได้เฉพาะในวรรคแรกเท่านั้นดังนั้น คดีนี้แม้ศาลชั้นต้นจะฟังว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องและลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 โดยมีได้ระบุนววรรคซึ่งเป็น การไม่ถูกต้อง แต่ก็มีได้หมายความว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสามหากศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้โดยปรับบทลงโทษและลงโทษจำเลยใหม่ให้ถูกต้องก็มีอำนาจกระทำได้ แต่การที่ศาลอุทธรณ์ปรับบทลงโทษจำเลยว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม ทั้งวางโทษจำเลยโดยอาศัยบทมาตราดังกล่าว จึงเป็นการไม่ถูกต้องปัญหาดังกล่าวนี้นี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาชอบที่จะยกขึ้นวินิจฉัย และแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยมีว่า สมควรที่จะลงโทษจำเลยสถานเบาและรอกการลงโทษให้แก่จำเลยหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าผู้เสียหายได้ยื่น

คำร้องมาในคดีว่าผู้เสียหายไม่ตั้งใจจะเอาความกับจำเลยและขอให้ลงโทษจำเลย
สถานเบา จึงสมควรกำหนดโทษจำเลยให้เบาลงเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 317วรรคแรก แต่ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรรอกการลงโทษ
ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นเป็นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317
วรรคแรก จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี
รวมกับโทษจำคุก 2 ปีตามมาตรา 277 วรรคแรก ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็น
จำคุก 4 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(โสภณ จันทรเมะ-สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>